

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
עופר כסיף
יוסף עטאונה
עאידה תומא סלימאן
איימן עודה
אחמד טיבי

פ/25/1616

הצעת חוק הבטחת פיצויים לתושבי מתחם פארק חורשות (אבו-כביר), התשפ"ג–2023

- | | | |
|--------------|----|--|
| מטרה | 1. | מטרת חוק זה להבטיח את זכויות המפונים ממתחם פארק חורשות (אבו-כביר) בעיר תל אביב-יפו. |
| הגדרות | 2. | בחוק זה –
"זכאי" – אחד מאלה : |
| | | (1) אדם שהחזיק בנכס במתחם בשלוש השנים שקדמו למועד הקובע, למעט שוכר ; |
| | | (2) צאצא של אדם כאמור בפסקה (1) שמחזיק בנכס במתחם, בעצמו או באמצעות אחר, ומלאו לו 21 שנים לפני יום תחילתו של חוק זה ; |
| | | "המועד הקובע" – י"ח בכסלו התשמ"ט (27 בנובמבר 1988) ; |
| | | "המתחם" – תחומי הגושים והחלקות המפורטים בתוספת. |
| זכאות לפיצוי | 3. | על אף האמור בכל דין או הוראת מינהל, זכאי יקבל פיצוי מהמדינה בשל פינוי נכס שבחזקתו או שהיה בחזקתו במתחם ; שווי הפיצוי יהיה בסכום השווה לשווי הנכס האמור, כפי שיקבע השמאי הממשלתי הראשי. |
| תחולה | 4. | הוראות חוק זה יחולו גם על זכאי שהליך פינויו החל לפני יום תחילתו של חוק זה, ועניינו נדון בערכאות משפטיות. |
| ביצוע ותקנות | 5. | שר הבינוי והשיכון ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר האוצר ושר המשפטים, להתקין תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו. |

התוספת*

(סעיף 2)

מתחם פארק חורשות

דברי הסבר

מיום הקמת המדינה ועד היום לא קיבלו מתיישי פארק חורשות (אבו-כביר) בעיר תל אביב-יפו (להלן – המתחם) הכרה פורמלית מספקת במעמדם ובזכויותיהם. מאז הקמת המדינה ותחילת ההתיישבות במתחם חלו שינויים בדין ושינויים בעמדת הרשויות כלפי מתיישי. לאחרונה, פועלות רשויות המדינה לפינוי המשפחות מהמתחם, בלי שנדון נושא פיצויים שיאפשרו להם מגורים חלופיים או ניהול עסקיהם במקום חלופי.

מטרת הצעת החוק היא למנוע מצב של פינוי תושבי המתחם ללא פיצוי ראוי והולם, ובכך להבטיח את זכויות המפונים ואף למנוע תחושות קיפוח וחוסר שוויון משווע בקרב התושבים. לפיכך, מוצע לקבוע כי זכאי לפיצוי הוא אחד מאלה: כל מי שהתגורר במתחם בשלוש השנים שקדמו לנובמבר 1988 או מי שמלאו לו 21 שנים והוא צאצא של מי שהחזיק בנכס כאמור ומחזיק באותו נכס היום.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת עופר כסיף וקבוצת חברי הכנסת (פ/1075/23 ; פ/1389/24).

הצעת החוק זהה לפ/1389/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)

* תחומי הגושים והחלקות ייקבעו בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.